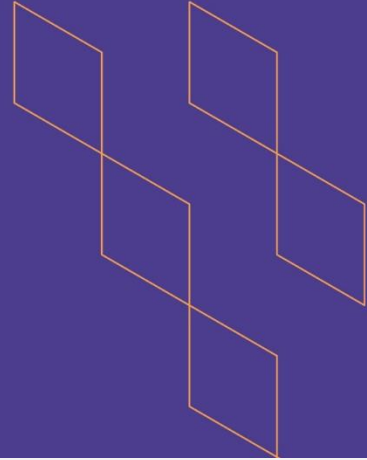




T-104
2022

توصيف المقرر الدراسي



اسم المقرر: وسائل الاثبات
رمز المقرر: 2-2003352
البرنامج: البكالوريوس في الأنظمة
القسم العلمي: قسم الأنظمة
الكلية: كلية الشريعة والأنظمة
المؤسسة: جامعة الطائف
نسخة التوصيف: الرابعة
تاريخ آخر مراجعة: 1443/11/1هـ





الصفحة	المحتوى
3	أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي
3	1. الوصف العام للمقرر
3	2. الهدف الرئيس للمقرر
3	ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها
4	ج. موضوعات المقرر
4	د. أنشطة تقييم الطلبة
5	هـ. مصادر التعلم والمرافق
5	1. قائمة المراجع ومصادر التعلم
5	2. المرافق والتجهيزات المطلوبة
5	و. تقويم جودة المقرر
5	ز. اعتماد التوصيف

أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

التعريف بالمقرر الدراسي	
1. الساعات المعتمدة:	ساعتان



2. نوع المقرر					
أ.	متطلب جامعة	متطلب كلية	متطلب تخصص	√	متطلب مسار
ب.	إجباري	√	اختياري		
3. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر					
4. الوصف العام للمقرر					
تعريف الطالب أن الإثبات هو روح الحق - تعريف الطالب بوسائل الإثبات - تعريف الطالب بمدى حرص الدولة على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال الإثبات - تعريف الطالب بأن القاضي لا يتمتع بحرية تامة في تكوين اقتناعاته في الإثبات القانوني بل هو مقيد بالأدلة المحددة شرعاً وقانوناً - تعريف الطالب بأن الإثبات يحقق الصالح العام لأنه يهدف إلى تحقيق غايات عملية هي الفصل في المنازعات وحماية الحقوق - تعريف الطالب بأن التنظيم القانوني للإثبات يقوم على اعتبارين أساسيين هما العدالة واستقرار التعامل .					
5. المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) مصادر الالتزام					
6. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) لا يوجد					
7. الهدف الرئيس للمقرر					
- تنمية قدرة الطالب على التعامل مع القضايا ذات التي تحتاج الى الإثبات بالطرق القانونية.					
- تنمية قدرة الطالب على تحليل الوقائع ومعرفة الوسيلة الأنسب في الإثبات.					
- تنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل الإثبات الحديثة.					
- تنمية قدرة الطالب على الربط بين وسائل الإثبات التقليدية ووسائل الإثبات الالكترونية.					

1. نمط التعليم

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
1	تعليم اعتيادي	30 = (15 × 2)	100%
2	التعليم الإلكتروني	-	-
3	التعليم المدمج • التعليم الاعتيادي • التعليم الإلكتروني	-	-
4	التعليم عن بعد	-	-

2. الساعات التدريسية (على مستوى الفصل الدراسي)

م	النشاط	ساعات التعلم	النسبة
1	محاضرات	30	100%
2	معمل أو إستوديو	-	-

3	ميداني	-	-
4	دروس إضافية	-	-
5	أخرى	-	-
	الإجمالي	30	%100

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.0	المعرفة والفهم			
1.1	أن يفهم الطالب المصطلحات القانونية الواردة في هذا المقرر كالأثبات القضائي والأثبات التقليدي والإلكتروني .	1ع	- المحاضرات - الحوار والمناقشة	الاختبارات النظرية - تقييم الواجبات
1.2	أن يستنبط ويوضح الطالب الأحكام القانونية المتعلقة بكيفية الأثبات في المنازعات المدنية والمنازعات الجنائية والتجارية والإدارية.	2ع	— المحاضرة والمناقشة الجماعية	- الاختبارات النظرية - المناقشات الشفهية اثناء المحاضرات
1.3	أن يعرف الطالب أوجه الفرق بين التوقيع التقليدي والتوقيع الإلكتروني، وكيفية إثبات كل منهما.	3ع	- المحاضرة - الحوار والمناقشة الجماعية - عرض النماذج العملية	الاختبار النهائية واجبات منزلية وأبحاث (سواءً جماعية أم فردية)
2.0	المهارات			
2.1	أن يحلل الطالب الأسس القانونية التي يقوم عليها نظام الأثبات في النظام السعودي.	1م	- المحاضرات - التدريب على الأساليب والطرق المستخدمة في المقارنة	- الاختبارات النظرية - المناقشات الشفهية اثناء المحاضرات
2.2	أن يطبق الطالب القواعد القانونية تطبيقاً يتفقُ وصحيح القانون فيما يتعلق بكيفية الأثبات	2م	- المحاضرات - التدريب العملي	- الاختبارات النظرية - البحوث -الواجبات

			في المنازل المدنية والمنازل الجنائية والتجارية والادارية .	
اختبار + الأعمال الفصلية	المحاضرة	3م	أن يُقارن الطالب بين الاثبات التقليدي والاثبات الالكتروني.	2.3
القيم والاستقلالية والمسؤولية				3.0
بطاقة الملاحظات	المحاضرات	1ق	التواصل الفعال مع الآخرين في المشاريع والمبادرات المشتركة والعمل بروح الفريق، ويتحمل المسؤولية من خلال العمل الجماعي.	3.1
التقييم الصفي	العمل الجماعي	2ق	أن يتحلى الطالب ضمن فريق المقرر بفاعلية وفقاً للقواعد المهنية.	3.2

ج. موضوعات المقرر

م	قائمة الموضوعات	الساعات التدريسية المتوقعة
1	القواعد الموضوعية العامة للإثبات، عناصر الإثبات القضائي، شروطه، من يتحمل عبء الإثبات.	2
2	الخصوم وحققهم في الإثبات ودور القاضي في الإثبات. مدى تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام	2
3	الاقرار القضائي، تعريفه، خصائصه، شروطه، أركانه، آثاره.	2
4	طرق الإثبات التقليدية (الكتابة- اليمين، المعاينة، شهادة الشهود، الخبرة، القرائن) الكتابة كطريق أصلى من طرق الإثبات تعريفها وأهميتها ومجال الإثبات بالكتابة.	2
5	الأوراق الرسمية والعرفية وحجية كل منهما في الإثبات.	2
6	شهادة الشهود التعريف بالشهادة ونطاق الإثبات بالشهادة واجراءات الإثبات بالشهادة	2
7	الاختبار النصفي القرائن وحجية الشيء المحكوم فيه وأنواعها والتعريف بالحجية وشروطها	1 1

2	المعاينة والخبرة كطرق للإثبات	8
2	اليمين وأنواعه اليمين الحاسمة واليمين المتممة	9
2	الاثبات عبر الوسائل الحديثة (الكتابة الالكترونية)	10
2	التعاملات الالكترونية في النظام القانوني السعودي.	11
2	التوقيع الالكتروني، التوثيق الالكتروني	12
2	شروط عرض السجلات والبيانات الالكترونية	13
2	التوقيع الالكتروني في النظام القانوني السعودي، تعريفه، شروطه، صورته، آثاره، اجراءاته. وحجته في الاثبات.	14
2	التصديق الرقمي في النظام القانوني السعودي	15
	دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والمركز الوطني بشأن التصديق الرقمي، شهادة التصديق ، مسؤوليات صاحب الشهادة الالكترونية.	16
	الاختبار النهائي	16
30	المجموع	

د. أنشطة تقييم الطلبة

م	أنشطة التقييم	توقيت التقييم (بالأسبوع)	النسبة من إجمالي درجة التقييم
1	إجراء التكاليفات والواجبات أثناء الفصل الدراسي	بين الأول والخامس عشر	10%
2	الاختبار الدوري	السابع	30%
3	عقد الاختبار النهائي	السادس عشر	60%

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره)

ه. مصادر التعلم والمرافق:

1. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

قواعد الاثبات في النظام القانوني السعودي والقانون المقارن (الاثبات التقليدي- الاثبات الالكتروني) د. متولي عبد المؤمن محمد المرسى د. ايمان مأمون أحمد سليمان، دار الاجادة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1444هـ- 2023م.

المرجع الرئيس للمقرر

الاثبات في المواد المدنية والتجارية د. إبراهيم نجيب سعد

المراجع المساندة

1. www.ao-academy.org

2. موقع وزارة العدل السعودية.

موقع المكتبة الرقمية السعودية.

<http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx>

الاعتماد على البرامج والتطبيقات الإلكترونية على الكمبيوتر أو الأقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو الأنظمة الفنية

المصادر الإلكترونية

أخرى

2. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

العناصر	متطلبات المقرر
المرافق النوعية (القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ)	القاعات التدريسية المناسبة لأعداد الطلاب ، وعدد أجهزة الحاسب الآلي المتاحة
التجهيزات التقنية (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)	جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات
تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)	لا يوجد

و. تقويم جودة المقرر:

مجالات التقويم	المقيمون	طرق التقويم
فاعلية التدريس	الطلاب/ قيادات البرنامج	غير مباشر
فاعلية طرق تقييم الطلاب	أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	مباشر
مصادر التعلم	الطلاب/ أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	غير مباشر
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر	أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	مباشر
أخرى	-	-

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها). طرق التقويم (مباشر وغير مباشر).

قسم الأنظمة	جهة الاعتماد
14	رقم الجلسة
1443/11/1 هـ	تاريخ الجلسة

قسم الأنظمة
Law Department

